

מצוות התורה מול חוקי העולם הקדום

מה מידת הדמיון/שוני בין חוקי התורה וחוקי העולם הקדום, ומה הסיבה לה?
לאורך רוב ההיסטוריה הייתה הנחה שאין למה להשוות את התורה. גם היהודים וגם הנוצרים תפשו את התורה כמופת שהוא נשגב מכל יצירה אנושית, ואם הוא בר השוואה למשהו זה רק לעצמו (אצלנו בתוך התנ"ך, ואצל הנוצרים גם בתוך הברית החדשה)
היו לכך שתי סיבות:

- סיבה תיאולוגית - התורה נתפשת כדבר אלוהים, ודבר אלוהים מעצם מהותו אמור להיות נשגב מכל יצירה אנושית.
- סיבה טכנית - לא הייתה מוכרת ספרות מהעולם הקדום הסמוך לתנ"ך שהיא דומה לו. כן הייתה מוכרת ספרות יוונית, שאמנם נתפשה כמופת מהפך האמנותי והפילוסופי שלה - אבל היא גם נתפשה כאיוולת מבחינה תיאולוגית.

במשך מאות ואלפי שנים התפשה הזאת עזרה לתיאולוגים, אבל עם השנים התגלו תגליות על הטבע שסותרות את התנ"ך. למשל "שמש בגבעון דום" שנוגד את הרעיון שכדור הארץ מסתובב סביב השמש.
אבל ההתפתחות הטכנולוגית לא רק פגע בדת - היו גם התפתחויות שעזרו לה. למשל הדפוס, שעזר בהתחלה לכנסייה להדפיס את החומרים שלה (למרות שבהמשך מרטין לותר השתמש בזה כדי להפיץ את הנצרות הפרוטסטנטית)

ירידת קרנה של הדת גרמו לאנשים לרצות לחפש משמעות במקומות אחרים, והטקסט - שבתחילה נתפש כאלוהי - מתחיל להתפרש כאנושי. אם בהתחלה מקור המוסר והידע היה התנ"ך, עתה כשיש ידע אנושי ומוסר אנושי מתחילים לנסות לפרש את התנ"ך כדי שיתאים למוסר ולידע האלה.
התחילה גם גישת ביקורת המקרה - וספציפית, תורת התעודות - שמנסה לצאת מתוך נקודת הנחה שהתנ"ך הוא יצירה אנושית ומנסה להבין מי יצרו אותה ומה הניע אותם. הם בדקו מתי היה לאנשים אינטרס פוליטי לכתוב חלקים כאלה ואחרים מהתנ"ך.

במאה 19 הסיבה השנייה לאי השוואת התנ"ך מתערערת גם - פתאום יש למה להשוות. האירופאים הולכים ומשתלטים על המזרח הקרוב ומגלים כתבים עתיקים. מנסים לפענח אותם כמו כתב צופן, וכבר במאה 19 יודעים פחות-או-יותר לקרוא כתב יתדות. ב-1872 מתפענח הלוח ה-11 של עלילות גלגמש, ולראשונה יש ראייה לכך שקיימת מסגרת זמן ודמיון שאפשר לשייך אליה את התנ"ך. מתפתחת גישה (שיש לה השפעות שליליות על המחקר) שכל דבר מנסים להסביר אותו במונחים של מסופותמיה.

בחפירות בשושן מתגלה לוח אבן גדול שמכיל את חוקי חמורבי. הוא מאוד קל לפענוח כי הוא כתוב בתבנית משפטית, לא ספרותית, וזהו אוסף החוקים הקדום הראשון שהתגלה חוץ מהתנ"ך. מנסים לטעון שחוקי התורה מקורם במסופותמיה, שהם למעשה שאילה ספרותית בלי לתת קרדיט לחוקי חמורבי.
איך נראים חוקי התורה לפני ואחרי גילוי חוקי חמורבי?

רמב"ן "תורת ה' תמימה"

היו ויכוחים בין היהודים והנוצרים מהי דת האמת, כאשר בראש המתווכחים הנוצרים עמדו מומרים - יהודים לשעבר. רמב"ן היה אחד המתווכחים הבולטים מהצד היהודי. לאחד הוויכוחים שלו יש שני תיעודים - אחד בעברית, שרמב"ן כתב, ואחד בלטינית שהנוצרים כתבו. הנוצרי מדבר 3 ימים (כאשר לרמב"ן מותר להגיב, כל עוד הוא לא סותר את האמונה הנוצרית) וביום השלישי רמב"ן מבקש אישור להגיב, נענה בשלילה - והפולמוס מסתיים. בשבת שאחרי היום הראשונים של הוויכוח ולפני היום השלישי שלו רמב"ן נושא דרשה. הוא שואל - "במה התורה כל כך יוצאת דופן?". זאת שאלה פרובוקטיבית, אבל כמובן רטורית ויש לו תשובה - כל התרבות האנושית (או לפחות כל החלק המתורבת שלה) הם נובעים מהתורה - בין אם ישירות ובין אם בהשפעה שלה. ובלי התורה האדם אינו שונה מבהמה.

נשים: ♥ הרמב"ן לא מדבר על סוגים מולדים של בני-אדם, אלא על השפעת התורה. כלומר הם לא בהמות בגלל שהם נולדו ככה, אלא בגלל שאין להם תורה.

רמב"ן טוען שללא התורה אין חוקים, אבל מרגע שהתורה הביאה את החוקים אנשים יכלו להמציא חוקים משלהם. למשל דיני קניין - להמציא דיני קניין כשיש לך תפישת קניין זה קל, אבל לחשוב מראש על הרעיון של הקניין זה לא משהו שאפשר היה לעשות ללא התורה.

התנ"ך וספרות העולם הקדום - בין עימות לאימוץ
01-010-03

הירא ןדיע :דילקמ
והישאי ן'גרפ ר"ד :הצרמ
2019-03-06 :דיראת

הערה: רמב"ן - ובעצם כל העולם המערבי - לא הכיר לעומק את תרבות המזרח הרחוק באותה תקופה.

אחרי שהמדע האמפירי הוכיח את עצמו מעשית, הוגי דעות החלו לחשוב - איך בכלל אנחנו יודעים שהשיטה הזאת באמת מניבה תוצאות אמת?

החוק נגד רצח

- בתורה (שמות כ"א, י"ב) כתוב "מכה איש ומת מות יומת".
- בדיני אור נמי - "כי יכה איש (את רעהו) ומת - איש זה מות יומת".

זה לא חוק דומה - זה ממש אותו חוק!